

सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन २०७३

English title: Control of International Trade in Endangered Wild Fauna and Flora Act, 2017

सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ । प्रमाणीकरण मिति। २०७४ । ०१ । १० । संशोधन गर्ने ऐन । १. सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १० । संवत् २०७४ को ऐन नं. २ । सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपाल पक्ष भएको सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतका प्रजातको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धी महासन्धि, १९७३ को कार्यान्वयन गर्न सङ्कटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतका विभिन्न प्रजातको संरक्षण र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपालभर लागु हुनेछ र नेपाल बाहिर जहाँसुकै रही बसी यस ऐन अन्तर्गत कसूर मानिने काम गर्ने व्यक्तिको हकमा समेत लागु हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अनुमतपित्र" भन्नाले दफा ६ को उपदफा (१) तथा दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिम दिइएको अनुमतपित्र समझनु पर्छ । (ख) "अनुसन्धान अधिकृत" भन्नाले दफा २३ बमोजिमको अनुसन्धान अधिकृत समझनु पर्छ । (ग) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम समझनु पर्छ । (घ) "दुर्लभ वन्यजन्तु वा वनस्पति" भन्नाले महासन्धिको अनुसूची-१ मा उल्लिखित वन्यजन्तु वा वनस्पतको कुनै प्रजाति वा उपप्रजात समझनु पर्छ । (ङ) "नमुना" भन्नाले देहायका कुरा समझनु पर्छ:- । (१) सङ्कटापन्न वन्यजन्तुको जीवित वा मृत शरीर वा त्यस्तो वन्यजन्तुको शरीरको कुनै अङ्ग, अंश, रगत, दाँत, न्याल, हाड, छाला, रौं, सडि वा कुनै पदार्थ वा त्यस्तो पदार्थको सम्मिश्रणबाट बनेको वा तयार भएको वा प्रयोग भएको कुनै वस्तु, र । (२) सङ्कटापन्न वनस्पति वा त्यस्तो वनस्पतको कुनै भाग, टुक्रा, डाँठ, हाँगा, पात, फल, फूल, बडि, बोकुरा, जरा वा कुनै पदार्थ वा त्यस्तो पदार्थको सम्मिश्रणबाट बनेको वा तयार भएको वा प्रयोग भएको कुनै वस्तु पहिलो संशोधनद्वारा थप । वा सोको सार तत्व । (च) "नकिसी" भन्नाले नेपाल बाहिर नकिसी गर्ने काम समझनुपर्छ र सो शब्दले पुनः नकिसी समेतलाई जनाउँछ । (छ) "नियन्त्रित प्रजनन (क्याप्टिभ ब्रिडिङ्ग)" भन्नाले दुर्लभ वन्यजन्तुको परस्थानीय (एक्ससिटि) संरक्षण गरी वंश संरक्षण गर्ने उद्देश्यको लागि प्रजनन गराई त्यसबाट प्रथम पुस्तकको वन्यजन्तु पैदा गर्ने वा दुर्लभ वनस्पतको परस्थानीय (एक्ससिटि) संरक्षण गरी वंश संरक्षण गर्ने उद्देश्यको लागि रोप्ने, हुर्काउने, बढाउने र त्यसबाट बडि वा बडुवा पैदा गर्ने काम समझनु पर्छ ।

(ज) "महासन्धि" भन्नाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्गटन डी.सी.मा सन् १९७३ को मार्च ३ तारेखका दिने सम्पन्न भएको सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतका प्रजातको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धी महासन्धि (कन्भेन्सन अन इन्टरनेसनल ट्रेड इन इन्डेन्जर्ड स्पेसिज अफ वाइल्ड फाउना एण्ड फ्लोरा) समझनु पर्छ । (झ) "लोपोन्मुख वन्यजन्तु वा वनस्पति" भन्नाले महासन्धिको अनुसूची-२ मा उल्लिखित वन्यजन्तु वा वनस्पतको प्रजाति वा उपप्रजात समझनु पर्छ । (ञ) "वैज्ञानिक निकाय" भन्नाले दफा १८ बमोजिमको वैज्ञानिक निकाय समझनु पर्छ । (ट) "व्यवस्थापन निकाय" भन्नाले दफा १६ बमोजिमको व्यवस्थापन निकाय समझनु पर्छ । (ठ) "सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पति" भन्नाले दुर्लभ वन्यजन्तु वा वनस्पति, लोपोन्मुख वन्यजन्तु वा वनस्पति र संरक्षित वन्यजन्तु वा वनस्पत समझनु पर्छ । (ड) "संरक्षक" भन्नाले राष्ट्रिय नकिज्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारले खटाएको व्यक्त समझनु पर्छ । (ढ) "संरक्षित वन्यजन्तु वा वनस्पति" भन्नाले महासन्धिको अनुसूची-३ मा उल्लिखित वन्यजन्तु वा वनस्पतको प्रजाति वा उपप्रजात समझनु पर्छ । (ण) "संस्था" भन्नाले वन्यजन्तु वा वनस्पत सम्वन्धी कार्य गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको सङ्गठित संस्था समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतको सो को नमुनाको कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था । ३. दुर्लभ वा लोपोन्मुख वन्यजन्तु वा वनस्पतको सो को नमुनाको कारोबार वा व्यापार गर्न वा गराउन नहुने: (१) कसैले पनि दुर्लभ वा लोपोन्मुख वन्यजन्तु वा वनस्पतको सो को नमुना खरिद बिक्री गर्न, आफूसँग राख्न, प्रयोग गर्न, रोप्न, हुर्काउन, नियन्त्रित प्रजनन गर्न, ओसारपसार गर्न वा नकिसी वा पैठारी गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ६ बमोजिम अनुमतपित्र लई तोकिए बमोजिमको शर्तको अधीनमा रही देहाय बमोजिमको उद्देश्यको लागि दुर्लभ वा लोपोन्मुख वन्यजन्तु वा वनस्पतको सो को नमुना राख्न, प्रयोग गर्न, नियन्त्रित प्रजनन गर्न, ओसारपसार, नकिसी वा पैठारी गर्न सकिनेछ:- । (क) वन्यजन्तुको पालनपोषण गर्न, । (ख) वनस्पत रोप्न, हुर्काउन, । (ग) वन्यजन्तु वा वनस्पतको सो को नमुना उत्पादन गर्न, स्वदेश वा विदेशमा खरिद बिक्री गर्न, । (घ) अध्ययन, अनुसन्धान, परीक्षण, तालीम, प्रदर्शनी, संरक्षण शिक्षा, जैविक स्रोत संरक्षण वा शैक्षिक प्रयोजनमा उपयोग गर्न । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको

भए तापन किनै व्यक्तिले नजि जग्गामा लोपोन्मुख वनस्पति रोपन, त्यसरी रोपिएको र नजि जग्गामा प्राकृतिक रुपमा उम्रिएको लोपोन्मुख वनस्पति हुर्काउन, सोको नमुना उत्पादन गर्न, राख्न र प्रयोग गर्न सक्नेछ । ४. अनुमतपत्र माग गर्नु पर्ने: दफा ३ को उपदफा (२) बमोजमिको कुनै कार्य गर्न चाहने व्यक्त, संस्था वा निकायले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । तोकिए बमोजमिको ढाँचामा व्यवस्थापन निकाय समक्ष अनुमतपत्र माग गर्नु पर्नेछ । ५. परामर्श माग गर्नु पर्ने: (१) दफा ४ बमोजमि अनुमतपत्र माग भएमा व्यवस्थापन निकायले सो सम्बन्धमा वैज्ञानिक निकायबाट सफारसि सहितको परामर्श माग गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि सफारसि सहितको परामर्श माग भएमा वैज्ञानिक निकायले सो वषियमा अध्ययन गरी त्यस्तो अनुमतपत्र दैँदा नेपालमा रहेका दुर्लभ वा लोपोन्मुख वन्यजन्तु वा वनस्पतिको प्रजातको अस्तित्वलाई प्रतिकूल असर नपर्ने कुरामा विश्वस्त भएमा त्यस्तो अनुमतपत्र दनि व्यवस्थापन निकायलाई सफारसि गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि वैज्ञानिक निकायले सफारसि गर्दा अपनाउने कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । ६. अनुमतपत्र दनि सक्ने: (१) वैज्ञानिक निकायबाट दफा ५ बमोजमि सफारसि प्राप्त भएमा र व्यवस्थापन निकाय देहाय बमोजमिको अवस्था वदियमान भएको कुरामा विश्वस्त भएमा सो निकायले अनुमतपत्र माग गर्ने व्यक्त, संस्था वा निकायलाई तोकिए बमोजमिको अनुमतपत्र दनि सक्नेछ:- । (क) पैठारी बाहेकको अन्य कार्यको लागि अनुमतपत्र माग भएकोमा त्यस्तो वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुना अनुमतपत्र माग गर्ने व्यक्त, संस्था वा निकायको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको देखिएमा, । (ख) पैठारी बाहेकको अन्य कार्यको लागि अनुमतपत्र माग भएकोमा त्यस्तो वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुना अनुमतपत्र माग गर्ने व्यक्त, संस्था वा निकायले प्रचलित कानून बमोजमि प्राप्त गरेको देखिएमा, । (ग) सम्बन्धित निकायबाट त्यस्तो वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुनाको स्वस्थताको प्रमाणपत्र प्राप्त भएको देखिएमा, । (घ) जीवित वन्यजन्तु भए त्यसलाई ढुवानी गर्न सकिने पर्याप्त र उपयुक्त बन्दोबस्त भएको र ढुवानी गर्दा त्यसलाई घाउ, चोट नलाग्ने, त्यसको स्वास्थ्यमा नोक्सानी वा त्यस उपर नरिमम व्यवहार नहुने कुरामा विश्वास गर्न सकिने आधार भएमा, । (ङ) जुन मुलुकमा त्यस्तो वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुना निकासी गर्न लागिएको हो सो मुलुकको अधिकारप्राप्त निकायले त्यस्तो वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुना पैठारी गर्न दिएको । अनुमतपत्र वा अनुमतपत्र दनि मनसायपत्र वा जुन मुलुकबाट त्यस्तो वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुना नेपालमा पैठारी गर्न लागिएको हो सो मुलुकको अधिकार प्राप्त निकायले त्यस्तो वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुना निकासी गर्न दिएको अनुमतपत्र वा अनुमतपत्र दनि मनसायपत्र प्राप्त भएको देखिएमा, । (च) जुन प्रयोजनका लागि नेपालमा त्यस्तो वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुना पैठारी गर्न लागिएको हो सो प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग हुने र व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग नहुने देखिएमा, । (छ) जुन मुलुकमा त्यस्तो वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुना निकासी गर्न लागिएको हो सो मुलुकमा त्यसको प्रयोग व्यापारिक प्रयोजनका लागि नहुने गरी त्यस्तो मुलुकको अधिकारप्राप्त निकायबाट आश्वासनपत्र प्राप्त भएको देखिएमा । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) र (छ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन लोपोन्मुख वनस्पति वन्यजन्तु वा सोको नमूनाको निकासी गर्दा निकासी हुने मुलुकले दिएको त्यस्तो अनुमतपत्र तथा आश्वासनपत्र आवश्यक पर्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको अवस्था रहेको कुरामा विश्वस्त हुनका लागि आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन निकायले कुनै सकल कागजात वा प्रतिलिपि माग गर्न सक्नेछ र यसरी माग भए बमोजमिका कागजात सम्बन्धित व्यक्त, संस्था वा निकायले व्यवस्थापन निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि अनुमतपत्र दैँदा व्यवस्थापन निकायले अनुमतपत्रमा त्यस्तो वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुनाको प्रयोग, व्यवस्थापन, पालनपोषण, संरक्षण, बासस्थान, ढुवानी साधन वा मार्ग आदिका आवश्यक शर्तहरु तोक्न सक्नेछ र त्यस्ता शर्तहरु पालना गर्नु सम्बन्धित अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्त, संस्था वा निकायको कर्तव्य हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि व्यवस्थापन निकायबाट जुन प्रयोजनको लागि अनुमतपत्र दिएको हो अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्त, संस्था वा निकायले सोही प्रयोजनका लागि मात्र त्यस्तो वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुनाको प्रयोग गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि प्रदान गरिएको अनुमतपत्र जुन व्यक्त, संस्था वा निकायले प्राप्त गरेको हो सोही व्यक्त, संस्था वा निकायको प्रयोजनका लागि मात्र मान्य हुनेछ र अन्य व्यक्त, संस्था वा निकायले प्रयोग गर्ने गरी हस्तान्तरण हुन सक्ने छैन । (६) उपदफा (३), (४) वा (५) को प्रतिकूल हुने गरी अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्त, संस्था वा निकायले कुनै काम गरेमा व्यवस्थापन निकायले तोकिए बमोजमिको कार्यवधि पूरा गरी जुनसुकै बखत अनुमतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ । (७) अनुमतपत्रको अवधि, नवीकरण, दस्तुर र खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ७. लोपोन्मुख वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुना माननि: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन दफा ६ को उपदफा (१) बमोजमि प्रदान गरिएको अनुमतपत्र बमोजमि कुनै व्यक्त, संस्था वा निकायले तोकिए बमोजमि परस्थानीय संरक्षण गरी उत्पादन गरेको देहाय बमोजमिको वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो नमूनालाई लोपोन्मुख वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुना माननिछ:- । (क) नियन्त्रित प्रजनन गराई प्रथम पुस्ता (एफ-१ जेनेरेशन) पैदा गर्न अनुमतपत्र बमोजमि बडिको रुपमा प्रयोग भएको दुर्लभ वन्यजन्तु वा सो को नमुनाबाट उत्पादन गरिएको प्रथम पुस्ता र सोबाट उत्पादन गरिएका वन्यजन्तु तथा सो को नमुना, । (ख) कृत्रिम रुपमा हुर्काउन वा उत्पादन गर्न अनुमतपत्र बमोजमि बडिको रुपमा प्रयोग भएको दुर्लभ वनस्पति वा सो को नमुनाबाट हुर्काइएको वा उत्पादन गरिएको वनस्पति तथा सो को

नमुना । तर त्यस्ता वन्यजनतु वा वनस्पतिको उत्पादन गर्न बडिको रुपमा प्रयोग भएको अनुमतपित्र बमोजमिको वन्यजनतु वा वनस्पतिवा सो को नमुनालाई दुर्लभ वन्यजनतु वा वनस्पतिवा सो को नमुना नै मानिन्छ ।

८. संरक्षित वन्यजनतु वा वनस्पतिको नमुना कारोबार गर्न सकिने: (१) संरक्षित वन्यजनतुको पालनपोषण गर्न वा संरक्षित वनस्पति रोप्न, हुर्काउन वा त्यस्तो वन्यजनतु वा वनस्पतिको नमुना आफूसँग राख्न, प्रयोग गर्न, उत्पादन गर्न, बडिको रुपमा व्यापार गर्न, ओसारपसार गर्न वा निकासी वा पैठारी गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले अनुमतपित्र लनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । तर कुनै व्यक्तिले नजिी जग्गामा संरक्षित वनस्पति रोप्न, त्यसरी रोपिएको र नजिी जग्गामा प्राकृतिक रुपमा उम्रिएको संरक्षित वनस्पति हुर्काउन, सोको नमूना उत्पादन गर्न, राख्न र प्रयोग गर्न त्यस्तो अनुमतपित्र लनु पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुमतपित्र लनि चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले व्यवस्थापन निकाय समक्ष तोकिए बमोजमि नविदन दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नविदन परेमा सो को जाँचबुझ गर्दा देहायका कुरामा विश्वस्त भएमा वैज्ञानिक निकायसँग परामर्श गरी व्यवस्थापन निकायले उपदफा (१) बमोजमिको कुनै वा सबै प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजमि अनुमतपित्र दनि सक्नेछ:- । (क) पैठारी बाहेकको अन्य कार्यको लागि अनुमतपित्र माग भएकोमा त्यस्तो वन्यजनतु वा वनस्पतिवा सो को नमुना अनुमतपित्र माग गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको देखिएमा, । (ख) पैठारी बाहेकको अन्य कार्यको लागि अनुमतपित्र माग भएकोमा त्यस्तो वन्यजनतु वा वनस्पतिवा सो को नमुना अनुमतपित्र माग गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायले प्रचलित कानून बमोजमि प्राप्त गरेको देखिएमा, । (ग) जीवित वन्यजनतु ढुवानी गर्नको लागि प्रियाप्त बन्दोबस्त भएको र त्यसलाई ढुवानी गर्दा घाउ, चोट नलाग्ने, हानि नोक्सानी नहुने वा त्यस उपर नरिमम व्यवहार नहुने कुरामा विश्वास गर्ने आधार भएमा । (४) उपदफा (३) बमोजमि अनुमतपित्र दौंदा व्यवस्थापन निकायले आवश्यकता अनुसार त्यस्तो वन्यजनतु वा वनस्पतिवा सो को नमुना राख्ने, प्रयोग गर्ने, पालन पोषण गर्ने, रोप्ने, हुर्काउने तथा उत्पादन गर्ने तरिका सम्बन्धमा तथा त्यस्तो वन्यजनतु वा वनस्पतिवा सो को नमुना बडिको रुपमा व्यापार गर्न, ओसारपसार गर्न वा निकासी वा पैठारी गर्नको लागि मार्ग, ढुवानी गर्ने तरिका, बासस्थान र अन्य आवश्यक वषियमा शर्त तोक्न सक्नेछ र त्यस्ता शर्तहरु पालना गर्नु सम्बन्धित अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा निकायको कर्तव्य हुनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमिका शर्तहरु पालना नभएमा व्यवस्थापन निकायले तोकिए बमोजमिको कार्यवधि पूरा गरी जुनसुकै बखत त्यस्तो अनुमतपित्र रद्द गर्न सक्नेछ । (६) यस दफा बमोजमि दिएको अनुमतपित्रको अवधि, नवीकरण, खारेजी, दस्तुर तथा सो को कार्यवधिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

९. उत्पत्तिको प्रमाणपत्र र निकासी अनुमतपित्र आवश्यक हुने: दफा ८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि संरक्षित वन्यजनतु वा वनस्पतिको नमुना पैठारी गर्दा त्यस्तो वन्यजनतु वा वनस्पतिको प्रजाति महासन्धिको अनुसूची-३ मा समावेश गर्ने मुलुकले प्रदान गरेको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र र निकासी अनुमतपित्र आवश्यक पर्नेछ । १०. पुनः निकासी सम्बन्धी वशीष व्यवस्था: (१) एकपटक नेपालभित्र पैठारी गरिएको सङ्कटापन्न वन्यजनतु वा वनस्पतिवा सो को नमुना यस दफा बमोजमि पुनः निकासीको अनुमतपित्र प्रदान नभई निकासी हुन सक्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि सङ्कटापन्न वन्यजनतु वा वनस्पतिवा सो को नमुना पुनः निकासी गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले व्यवस्थापन निकाय समक्ष नविदन दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नविदन परेमा र पुनः निकासी गर्न लागिएको सङ्कटापन्न वन्यजनतु वा वनस्पतिवा सो को नमुना यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजमि नेपालमा पैठारी गरिएको भएमा व्यवस्थापन निकायले त्यस्तो वन्यजनतु वा वनस्पतिवा सो को नमुना दफा ६ वा ८ बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी पुनः निकासी गर्न अनुमतपित्र प्रदान गर्न सक्नेछ । ११. वन्यजनतु वा वनस्पतिको अस्तित्वउपर जोखिम हुन नहुने: (१) दफा ६, ८ र १० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो बमोजमि अनुमतपित्र प्रदान गर्दा त्यस्तो वन्यजनतु वा वनस्पतिको अस्तित्व लोप नहुने वा त्यसको थप खतरा वा जोखिम नहुने र जुन प्रयोजनका लागि अनुमतपित्र प्रदान भएको हो सो प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग हुने कुरामा सुनिश्चित हुने गरी प्रदान गर्नु पर्नेछ । (२) यस ऐन बमोजमि सङ्कटापन्न वन्यजनतु वा वनस्पतिवा सो को नमुनाको कारोबार गर्न अनुमतपित्र प्रदान गरेपछि त्यस्तो अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा निकायले त्यस्तो वन्यजनतु वा वनस्पतिवा सो को नमुना केसरी प्रयोग गरेको छ सो को व्यवस्थापन निकाय वा सो निकायले अख्तियारी दिएको निकायले नियमिति अनुगमन वा निगरानी गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अनुगमन वा निगरानी गर्दा अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिवा संस्था वा निकायले अनुमतपित्रको शर्त प्रतिकूल हुने गरी सङ्कटापन्न वन्यजनतु वा वनस्पतिवा सो को नमुनाको प्रयोग गरेको पाइएमा अनुगमन वा निगरानी गर्ने निकायले जुनसुकै बखत त्यस्तो वन्यजनतु वा वनस्पतिवा सो को नमुना जफत गर्न वा नियन्त्रणमा लनि सक्नेछ । (४) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले सङ्कटापन्न वन्यजनतु वा वनस्पतिवा सो को नमुनाको निकासी गरेको भएमा व्यवस्थापन निकाय वा सो निकायले अख्तियारी दिएको निकायले निकासी गरिएको मुलुकको अधिकारप्राप्त अधिकारीसँग यस दफाको प्रयोजनका लागि नियमिति रुपमा तोकिए बमोजमि सम्पर्क गर्नु पर्नेछ । १२. महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हुनु पर्ने: यस परिच्छेदमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्कटापन्न वन्यजनतु वा वनस्पतिवा सो को नमुना महासन्धिको पक्ष भएको राष्ट्रमा मात्र निकासी गर्न अनुमतपित्र दिनेछ ।

परिच्छेद-३ । सङ्कटापन्न वन्यजनतु वा वनस्पतिवा सो को नमुनाको दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था । १३. सङ्कटापन्न वन्यजनतु वा वनस्पतिको प्रजाति दर्ता

गरनुपर्ने: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कसैले अनुमतपित्र लई वा नलई कुनै जीवति सङ्कटापन्न अध्ययन, अनुसन्धान, परीक्षण, प्रशिक्षण, प्रदर्शन, संरक्षण शिक्षा, जैविक स्रोत संरक्षण, शैक्षिक प्रयोजन । वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि राखेको, प्रयोग गरेको पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । वा कुनै सङ्कटापन्न वन्यजन्तुलाई पालनपोषण गरेको वा घर पालुवा बनाई त्यसबाट लाभ प्राप्त गरेको भए पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । तोकिएको अवधिभित्र त्यस्तो वन्यजन्तु वा वनस्पति दर्ता गर्न सम्बन्धति व्यक्ती, संस्था वा निकायले व्यवस्थापन निकाय समक्ष तोकिए बमोजमि नविदन गरनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन परेमा त्यस्तो वन्यजन्तु पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । प्रचलति कानून प्रतिकूल नहुने गरी राखेको वा प्रयोग गरेको कुरामा व्यवस्थापन निकाय वश्वस्त भएमा सो निकायले त्यस्तो वन्यजन्तु वा वनस्पति तोकिए बमोजमि दर्ता गरी सम्बन्धति व्यक्ती, संस्था वा निकायलाई दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गरनु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजमिको कार्यवधि पूरा नगरी राखेको वन्यजन्तु पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । तोकिए बमोजमि जफत हुनेछ । (४) यस दफा बमोजमि दिने दर्ता प्रमाणपत्रको अवधि, नवीकरण, दर्ता शुल्क तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १४. पैठारी गरिएको सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुना दर्ता गरनु पर्ने: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि नेपालमा पैठारी गरिएका सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुना तोकिए बमोजमि दर्ता गरनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिका वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुना दर्ता गर्नको लागि सम्बन्धति व्यक्ती, संस्था वा निकायले त्यस्तो वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुना पैठारी गरेको पैतीस दिनभित्र देहायका कागजात संलग्न गरी व्यवस्थापन निकाय समक्ष नविदन दनु पर्नेछ:- । (क) त्यस्तो वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुना निकासी गर्न सम्बन्धति मुलुकको अधिकार प्राप्त निकायले दिएको अनुमतपित्र, । (ख) त्यस्तो वन्यजन्तु वा वनस्पतिको नमुनाको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, । (ग) व्यवस्थापन निकायले पैठारी गर्न दिएको अनुमतपित्र, । (घ) भन्सार महसुल चुक्ता गरेको नसिसा, । (ङ) त्यस्तो वन्यजन्तु वा वनस्पतिको नमुनाको स्वस्थताको प्रमाणपत्र । (३) उपदफा (२) बमोजमि परेको नविदनका सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुना यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि पैठारी गरिएको देखिएमा व्यवस्थापन निकायले त्यस्तो वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुना दर्ता गरी सम्बन्धति व्यक्ती, संस्था वा निकायलाई तोकिए बमोजमि दर्ता प्रमाणपत्र दनिन्छ ।

१५. हस्तान्तरण गर्न नहुने: (१) दफा १३ वा १४ बमोजमि दर्ता भएका कुनै पनसङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुना व्यवस्थापन निकाय वा तोकिए बमोजमिको अधिकारीको अनुमतिबिना हक हस्तान्तरण वा नामसारी हुने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुनाको हक हस्तान्तरण वा नामसारी गर्न अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-४ । व्यवस्थापन निकाय तथा वैज्ञानिक निकाय सम्बन्धी व्यवस्था । १६. व्यवस्थापन निकाय: (१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि देहायका निकायलाई व्यवस्थापन निकाय मानिन्छ:- । (क) वन्यजन्तु वा सो को नमुनाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय नकिुज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, । (ख) वनस्पति वा सो को नमुनाको सम्बन्धमा वन तथा भू-संरक्षण विभाग । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै खास वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुनाको सम्बन्धमा कुनै खास निकायलाई व्यवस्थापन निकायको रुपमा तोक्न सक्नेछ । १७. व्यवस्थापन निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त व्यवस्थापन निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुना निकासी वा पैठारी भए वा नभएको सम्बन्धमा नयिमति रुपमा अनुगमन गर्ने, । (ख) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्ती वा संस्था वा निकायले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा अनुमतपित्रमा उल्लिखित शर्त उल्लङ्घन गरेमा अनुमतपित्र रद्द गर्ने, । (ग) सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतिको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान तथा प्रचार प्रसार गर्ने वा गराउने, । (घ) महासन्धिको कार्यान्वयनको स्थितिको सम्बन्धमा गरनु पर्ने नीतिगत, संस्थागत र कानूनी उपायका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट आवधिक प्रतिविदन तयार गर्ने, । (ङ) महासन्धि कार्यान्वयन सम्बन्धमा अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्ने, र । (च) तोकिए बमोजमिका अन्य कार्य गर्ने । १८. वैज्ञानिक निकाय: (१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि देहायका निकायलाई वैज्ञानिक निकाय मानिन्छ:- । (क) वन्यजन्तु वा सो को नमुनाको सम्बन्धमा प्राकृतिक विज्ञान सङ्ग्रहालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, । (ख) वनस्पति वा सो को नमुनाको सम्बन्धमा वनस्पति विभाग । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै खास वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुनाको सम्बन्धमा कुनै खास निकायलाई वैज्ञानिक निकायको रुपमा तोक्न सक्नेछ । १९. वैज्ञानिक निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त वैज्ञानिक निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) नेपाल सरहदभित्र पाइने सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतिको अस्तित्वको अवस्था बारेमा नयिमति रुपमा अध्ययन अनुसन्धान गरी व्यवस्थापन निकायलाई आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने र त्यस्तो अध्ययन अनुसन्धानको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार प्रतिविदन प्रकाशन गर्ने, । (ख) सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुनाको स्वस्थताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने, ।

(ग) सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतिका प्रजातहिरूबारे व्यवस्थापन नकियलाई आवश्यकता अनुसार सल्लाह वा परामर्श उपलब्ध गराउने, । (घ) वभिन्नि प्रजातिका सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतिको परिचय, पहिचान र वर्गकिरणबारे नरिणय गर्ने, । (ङ) महासन्धमि सूचीकृत सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतिका प्रजातहिरूको वैज्ञानिक तथा प्रावधिकि वषियमा प्रचार प्रसार गर्ने वा गराउने, । (च) सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतिको संरक्षणका लागि महाधसिन्धसँग सम्बन्धति वभिन्नि नकिय बीच समन्वय गर्ने, र । (छ) तोकिए बमोजमिका अन्य कार्य गर्ने । परिच्छेद-५ । कसूर र सजाय । २०. कसूर गरेको माननिः कसैले देहायको कुनै काम गरेमा यस ऐन बमोजमिको कसूर गरेको माननिछः- । (क) दफा ३ वपिरति दुर्लभ वा लोपोन्मुख वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुना खरीद बकिरी गर्ने, आफूसँग राख्ने, प्रयोग गर्ने, पालनपोषण गर्ने, रोप्ने, हुर्काउने, नयिन्त्रति प्रजनन गर्ने, ओसारपसार गर्ने, नकिसी वा पैठारी गर्ने कार्य गरे वा गराएमा, । (ख) दफा ८ वपिरति संरक्षति वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुनाको खरदि बकिरी गर्ने, आफूसँग राख्ने, प्रयोग गर्ने, पालनपोषण गर्ने, रोप्ने, हुर्काउने, ओसारपसार गर्ने, नकिसी वा पैठारी गर्ने कार्य गरे वा गराएमा, । (ग) दफा १३ वा १४ बमोजमि सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुना दर्ता नगरेमा, । (घ) दफा १५ बमोजमि अनुमतनिलिई सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुना हक हस्तान्तरण वा नामसारी गराएमा, वा । (ङ) खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) मा लेखिए देखिबाहेक यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वपिरति कुनै कार्य गरेमा । २१. सजायः (१) देहायको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजमि सजाय हुनेछः- । (क) दफा २० को खण्ड (क) बमोजमि दुर्लभ वन्यजन्तु वा सो को नमुना सम्बन्धी कसूर गर्नेलाई कसूरको मात्रा अनुसार पाँच वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद वा पाँचलाख रुपैयाँदेखि दशलाख रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुबै र दुर्लभ वनस्पति वा सो को नमुना सम्बन्धी कसूर गर्नेलाई कसूरको मात्रा अनुसार एक वर्षदेखि पाँचवर्षसम्म कैद वा एकलाख रुपैयाँदेखि पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरबिनावा दुबै । (ख) दफा २० को खण्ड (क) बमोजमि लोपोन्मुख वन्यजन्तु वा सो को नमुना सम्बन्धी कसूर गर्नेलाई कसूरको मात्रा अनुसार दुई वर्षदेखि दशवर्षसम्म कैद वा एकलाख रुपैयाँदेखि पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरबिनावा दुबै र लोपोन्मुख वनस्पति वा सो को नमुना सम्बन्धी कसूर गर्नेलाई छ महिना देखि एक वर्षसम्म कैद वा पचासहजार रुपैयाँदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरबिनावा दुबै । (ग) दफा २० को खण्ड (ख) बमोजमि संरक्षति वन्यजन्तु वा सो को नमुना सम्बन्धी कसूर गर्नेलाई एक वर्ष देखि पाँचवर्षसम्म कैद वा । बीसहजार रुपैयाँदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुबै र संरक्षति वनस्पति वा सो का नमुना सम्बन्धी कसूर गर्नेलाई कसूरको मात्रा अनुसार एक महिनादेखि छ महिनिसम्म कैद वा एकहजार रुपैयाँदेखि पचासहजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुबै । (घ) दफा २० को खण्ड (ग) र (घ) वपिरति कार्य गर्नेलाई कसूरको मात्रा अनुसार पचासहजार रुपैयाँदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरबिना ।

(ङ) दफा २० को खण्ड (ङ) बमोजमिको कुनै कार्य गर्नेलाई कसूरको मात्रा अनुसार एकहजार रुपैयाँदेखि पच्चीसहजार रुपैयाँसम्म जरबिना । (च) यस ऐन बमोजमिको कुनै कसूर गर्न मद्दत गर्ने, दुरतसाहन गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । (२) यस ऐन बमोजमि कसूर ठहरनि कुनै कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मद्दत गर्ने वा कुनै कसिमिले सहयोग पुर्याउने मतयिरलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । (३) यस ऐन अन्तर्गतको कसूरको अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यमा बाधा वरीध गर्नेलाई तीन महिनिसम्म कैद वा पाँचहजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुबै सजाय हुनेछ । २२. जफत हुनेः यस ऐन अन्तर्गतको कसूरसँग सम्बन्धति सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुना तथा त्यस्तो कसूरमा प्रयोग भएका अन्य वस्तु, सामग्री, हातहतयिर तथा सवारी साधन समेत जफत हुनेछ । परिच्छेद-६ । मुद्दाको अनुसन्धान तथा दायरी । २३. अनुसन्धान अधिकृतः (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसूरको अनुसन्धान गर्ने अधिकार राष्ट्रिय नकिज्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रको हकमा सम्बन्धति संरक्षक वा नजिले तोकको अधिकृतस्तरको कर्मचारी र अन्य क्षेत्रको हकमा जिल्ला वन कार्यालय रहेको जिल्लामा जिल्ला वन अधिकृत वा नजिले तोकको अधिकृतस्तरको कर्मचारी तथा जिल्ला वन कार्यालय नरहेको जिल्लामा नेपाल सरकारले तोकको अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐन अन्तर्गतको कसूरको अनुसन्धानको लागि संयुक्त अनुसन्धान टोली गठन गर्न वा नेपाल सरकारको कुनै अधिकृतलाई तोक्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको अनुसन्धान अधिकृत वा टोलीले कसूरको अनुसन्धान गर्दा देहाय बमोजमिको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछः- । (क) कसूरदारलाई तत्काल गरिफ्तार गरी आवश्यक कारबाही गर्ने, । (ख) यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान गर्दा वा सबुद प्रमाण सङ्कलन गर्दा प्रचलति कानून बमोजमि जुनसुकै कार्यालय, घर, भवन, गोदाम, सवारी साधन वा अन्य कुनै स्थानको खानतलासी लनि वा लनि लगाउने, । (ग) कसूरसँग सम्बन्धति सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुना तथा त्यस्तो कसूरमा प्रयोग भएका अन्य वस्तु, सामग्री, हातहतयिर, सवारी साधन तथा दशी प्रमाण प्राप्त भएमा बरामद गर्ने, । (घ) कसूरको अनुसन्धान गर्दा प्रचलति कानून बमोजमि अनुसन्धान अधिकृतको हैसियतमा आवश्यक अधिकार प्रयोग गर्ने । (४) अनुसन्धान अधिकृतलाई यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान गर्दा अभियुक्तलाई बयान गराउने, सरजमीन मुचुल्का तयार गर्ने समेतका अनुसन्धान कार्यको सम्बन्धमा प्रचलति कानून बमोजमि प्रहरी अधिकृतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । (५) यस ऐन अन्तर्गतको कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्नु सुरक्षा नकियको कर्तव्य हुनेछ ।

२४. अभियुक्तलाई थुनामा राख्न सक्निः (१) यस ऐन अन्तर्गत कारबाही चलाइएको कुनै व्यक्तिले कुनै प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा अनुसन्धानमा

बाधा, व्यवधान वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने पर्याप्त कारण भएमा अनुसन्धान अधिकृतले कारण खुलाई नजिलाई प्रचलति कानून बमोजमि थुवा पूरजी दर्दि थुनामा राख्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै आरोपति व्यक्तिलाई थुनामा राख्नु परेमा बाटोको म्याद बाहेक पक्राउ गरेको चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थिति गराई नजिको अनुमतिलेपि मात्र थुनामा राख्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि थुनामा राख्ने अनुमतिलाग गरेकोमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अनुसन्धान सन्तोषजनक भए वा नभएको वचार गरी एकपटकमा तीस दिनमा नबढ्ने गरी बढीमा नबढे दनिसम्म थुनामा राख्ने अनुमतिदिन सक्नेछ । २५. मुद्दाको दायरी: (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । (२) यस ऐन अन्तर्गतको कसूरको अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि अनुसन्धान अधिकृतले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने नरिणयको लागि सम्बन्धति सरकारी वकील समक्ष पठाउनु पर्नेछ र सरकारी वकीलबाट मुद्दा चल्ने नरिणय भएमा अनुसन्धान अधिकृतले मुद्दा दायर गर्नुपर्नेछ । २६. मुद्दा हेर्ने अदालत: यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार सम्बन्धति जलिला अदालतलाई हुनेछ । परिच्छेद-७ । विविधि । २७. नेपाल सरकारको वशिष अधिकार: (१) दफा ३ र ८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिसड्कटापन्न वन्यजनतु वा वनस्पतिको संरक्षणमा नेपाल सरकारको प्रयासलाई सहयोग पुर्याउने वा सो प्रयोजनको लागि अध्ययन वा अनुसन्धानलाई उपलब्धमिलक बनाउन प्रावधिक सहयोग पुर्याउने कुनै मुलुकको अनुरोधमा अध्ययन, संरक्षण शकिषा वा अनुसन्धानको प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले एक आर्थिक वर्षमा एक जोडीसम्म कुनै प्रजातिको सड्कटापन्न वन्यजनतु वा सो को कुनै नमुना वा तोकिए बमोजमिको सड्ख्या वा परमाणमा कुनै सड्कटापन्न वनस्पति वा सो को नमुना नेपाली जनता र नेपाल सरकारको सद्भावको प्रतीकको रुपमा उपहार स्वरुप त्यस्तो मुलुकलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उपलब्ध गराएको वन्यजनतु वा वनस्पति वा सो को नमुना व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरनि आश्वासन सम्बन्धति मुलुकबाट त्यसरी उपलब्ध गराउनु अघिनै नेपाल सरकारले कुटनीतिक माध्यमबाट प्राप्त गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि वन्यजनतु वा वनस्पति वा सो को नमुना उपलब्ध गराएको वार्षिक विवरण वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सड्धीय संसदको सम्बन्धति समिति समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले कुनै पनिसड्कटापन्न वन्यजनतु वा वनस्पति वा सो को नमुना अध्ययन, अनुसन्धान, अवलोकन, पर्यवेक्षण, परीक्षण, जैविक स्रोत संरक्षण वा संरक्षण शकिषाको प्रयोजनका लागि राख्न, प्रयोग गर्न वा दुर्लभ वन्यजनतु भए नयिन्त्रति प्रजनन गराई पहिलो पुस्ता पैदा गर्न र दुर्लभ वनस्पति भए कृत्रिम रुपमा बडि र बेर्ना उत्पादन गर्न, रोप्न वा हुर्काउन सक्नेछ ।

२८. पारवहनमा रहेको अवस्थामा लागू नहुने: (१) दफा ३, ८ र १० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिसड्कटापन्न वन्यजनतु वा वनस्पति वा सो को नमुनाको शलिबन्द बाकस (कन्साइनमेन्ट) अर्को मुलुकबाट नेपालको इलाकामा पारवहन भई तेस्रो मुलुकमा ढुवानी गर्दा यस ऐनको व्यवस्था लागू हुने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको शलिबन्द बाकस नेपालमा रहँदाको अवधमा वैज्ञानिक निकाय वा सम्बन्धति क्वारेन्टाइन अधिकारीको नगिरानीमा रहनेछ । २९. व्यापारिक प्रयोजनका लागि कारोबार भएको नमाननि: प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिर्यटकीय, साँस्कृतिक, परम्परागत ज्ञानको प्रवर्द्धन, शैक्षिक, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद, अनुसन्धानात्मक, सौन्दर्यपरक प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजमिको दरमा नबढाई सामान्य शुल्क लई कुनै सड्कटापन्न वन्यजनतु वा वनस्पति वा सो को नमुनाको दृश्यावलोकन वा प्रदर्शनी गराउने कामलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि भएको कारोबार माननि छैन । ३०. जफत भएका वन्यजनतु वा वनस्पति वा सो को नमुनाको व्यवस्थापन: (१) यस ऐनको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम कारबाही भएको कारणले यस ऐन बमोजमि जफत भएका सड्कटापन्न वन्यजनतु वा वनस्पति वा सो को नमुना व्यवस्थापन निकायले देहाय बमोजमि व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ:- । (क) जीवति नरहेको सड्कटापन्न वन्यजनतु वा वनस्पतिको नमुना नष्ट गर्ने, । (ख) सड्कटापन्न वन्यजनतु वा वनस्पति जीवति नै रहेको भएमा र संरक्षण गर्न आवश्यक देखिएमा नेपालभित्रको प्राकृतिक बासस्थानमा छोड्न वा रोप्न वा सार्न वा संरक्षणका लागि अन्य आवश्यक उपाय अपनाउन सम्बन्धति निकायमा पठाउने, । तर जीवति नै रहेको भए तापनिसंरक्षण गर्न हानिकारक हुने वा नेपालका रैथाने सड्कटापन्न वन्यजनतु वा वनस्पतिलाई प्रतिकूल प्रभाव पुर्याउने वन्यजनतु वा वनस्पति वा सो को नमुना नष्ट गर्नुपर्नेछ । (ग) संरक्षण गर्न आवश्यक नदेखिएका वा संरक्षण गर्न सम्भव नभएको लोपोन्मुख वा संरक्षति वन्यजनतु वा वनस्पति वा सो को नमुना प्रचलति कानून बमोजमि ललाम गर्ने, । (घ) आवश्यक शर्त तोकै शैक्षिक, वैज्ञानिक, अध्ययन, अनुसन्धानको प्रयोजनका लागि वा धार्मिक कार्यका लागि सार्वजनिक संस्था वा निकायलाई उपलब्ध गराउने, वा । (ङ) तोकिए बमोजमि अन्य तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने वा गराउने । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐन बमोजमिको कार्यविधि पूरा नभई पैठारी भएको कारणले जफत भएको सड्कटापन्न वन्यजनतु वा वनस्पति वा सो को नमुना जुन मुलुकबाट पैठारी भएको हो सोही मुलुकमा फर्ति पठाउन सम्बन्धति अधिकारीलाई नेपाल सरकारले लेखी पठाउनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि लेखी पठाउँदा सम्बन्धति मुलुकले त्यस्तो वन्यजनतु वा वनस्पति वा सो को नमुना फर्ति लैजान चाहेमा वा त्यस्तो मुलुकको अधिकारप्राप्त । निकायले अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारको नरिणयबाट त्यस्तो वन्यजनतु वा वनस्पति वा सो को नमुना सम्बन्धति मुलुकलाई फर्ति दनि सकिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि सड्कटापन्न वन्यजनतु वा वनस्पति वा सो को नमुना फर्ति गर्दा लाग्ने खर्च त्यसरी फर्ति लैजाने मुलुकले व्यहोर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि नरिणय भएको मतिलि नबढे दिनभित्र सम्बन्धति मुलुकले त्यस्तो वन्यजनतु वा वनस्पति वा सो को नमुना

फरिता लैजानु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (२) बमोजमि लेखी पठाउँदा सम्बन्धति मुलुकले फरिता लैजान इच्छा नगरेमा वा इच्छा व्यक्त गरे तापनि उपदफा (५) बमोजमिको अवधभित्तिर फरिता लैजान नसकेमा त्यस्ता वन्यजन्तु वा वनस्पतविा सो को नमुना व्यवस्थापन नकियाले उपदफा (१) बमोजमि व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (१) बमोजमि कुनै सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतविा सो को नमुना नष्ट गर्नु अघित्यस्तो वन्यजन्तु वा वनस्पतविा सो को नमुनालाई वैज्ञानिकि परीक्षणका लागि तोकिए बमोजमिको प्रयोगशालामा पठाउनु पर्नेछ र सो प्रयोगशालाको प्रतविदनबाट त्यस्तो वन्यजन्तु वा वनस्पतविा सो को नमुना नष्ट गर्नु पर्ने देखिएमा सम्बन्धति जलिला अदालत, जलिला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहका प्रतनिधिको रोहवरमा तोकिए बमोजमि नष्ट गर्नुपर्नेछ । ३१. सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतराष्ट्रिय समन्वय समिति: (१) यो ऐन तथा महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको लागि सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतको प्रजातको संरक्षण र संवर्धन गर्न अपनाउनु पर्ने नीतितगत, कानूनी र संस्थागत उपायका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सफिरासि गर्न र यस ऐनको कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न देहाय बमोजमिको एक सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतराष्ट्रिय समन्वय समतिरिहनेछ:- । (क) सचवि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय — संयोजक । (ख) सहसचवि, कानून, न्याय, तथा संसदीय मामलि मन्त्रालय — सदस्य । (ग) महानरिदेशक, भन्सार विभाग — सदस्य । (घ) महानरिदेशक, राष्ट्रिय नकिुज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग — सदस्य । (ङ) महानरिदेशक, वन तथा भू-संरक्षण विभाग — सदस्य । (च) महानरिदेशक, वनस्पतविभाग — सदस्य । (छ) महानरिदेशक, हुलाक सेवा विभाग — सदस्य । (ज) प्रहरी नायव महानरीक्षक, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, नेपाल प्रहरी — सदस्य । (झ) अनुसन्धान निदेशक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग — सदस्य । (ञ) कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रिय वधि विज्ञान प्रयोगशाला — सदस्य । (ट) प्रमुख, प्राकृतिक विज्ञान सङ्ग्रहालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय — सदस्य । (ठ) समतिलि तोकैको पदाधिकारी — सदस्य-सचवि । (२) उपदफा (१) बमोजमिको समतिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धति क्षेत्रको वज्जिलाई आमन्त्रण गर्न सकनिछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको समतिको बैठक सम्बन्धी कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । ३२. वन्यजन्तु र वनस्पतको नाम प्रकाशन गर्ने: (१) नेपाल सरकारले महासन्धिको अनुसूची-१, अनुसूची-२ र अनुसूची-३ मा उल्लिखित वन्यजन्तु तथा वनस्पतको वभिनि प्रजातविा उपप्रजातको वैज्ञानिकि नाम, अङ्ग्रेजी नाम तथा सम्भव भएसम्म नेपाली नाम सर्वसाधारणको जानकारीको लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नाम प्रकाशन गर्दा त्यस्ता वन्यजन्तु वा वनस्पतनेपालमा पाइने हो होइन सो समेत खुलाउनु पर्नेछ । ३३. विवरणको अभिलेख राख्ने: (१) व्यवस्थापन नकियाले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि देहायको विवरणको अभिलेख राख्नु पर्नेछ:- ।

(क) दफा ६ को उपदफा (१), दफा ८ को उपदफा (३), दफा १० को उपदफा (३), दफा १३ को उपदफा (२), दफा १४ को उपदफा (३) र दफा १५ को उपदफा (१) बमोजमि प्रदान गरिएको अनुमतपित्र र दर्ता प्रमाणपत्रको सङ्ख्या, अनुमतपित्र वा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको मतिर त्यसको कसिमि, । (ख) सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतविा सो को नमुना नकिसी, पैठारी, खरीद, बकिरी तथा ओसारपसार गर्ने व्यक्ती, संस्था वा नकियाको नाम तथा सो को परिमाण र सम्भव भएसम्म त्यस्ता वन्यजन्तुको आकारको विवरण र भाले वा पोथी के रहेको हो सो खुल्ने विवरण, । (ग) दफा २२ बमोजमि जफत भएको वा दफा २३ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) बमोजमि बरामद भएको सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतविा सो को नमुनाको विवरण, । (घ) दफा २७ को उपदफा (१) बमोजमि नेपाल सरकारले वदिशी मुलुकलाई उपलब्ध गराएको सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतविा सो को नमुनाको विवरण, । (ङ) यस ऐन बमोजमि जफत वा बरामद भएका सङ्कटापन्न वन्यजन्तु, वनस्पतविा सो को नमुनाका सम्बन्धमा दफा ३० को उपदफा (१) बमोजमि गरिएको व्यवस्थापन सम्बन्धी विवरण, । (च) दफा ३० को उपदफा (३) बमोजमि सम्बन्धति मुलुकले फरिता लगेको सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतविा सो को नमुनाको विवरण । (२) उपदफा (१) बमोजमिको विवरण व्यवस्थापन नकियाले प्रत्येक वर्ष तोकिए बमोजमि सार्वजनिकि गर्नु पर्नेछ । ३४. कोष खडा गर्न सकनि: (१) सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतको संरक्षण, संवर्धन, अध्ययन तथा अनुसन्धान समेतको लागि एउटा कोष खडा गर्न सकनिछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा जम्मा गरि रकम, कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र त्यसको आन्तरिकि नियन्त्रण तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कोषको लेखाको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । ३५. पुरस्कार दनि सकनि: (१) यस ऐन बमोजमि कसूर माननि कार्य भएको वा हुन लागेको सूचना दनि र अनुसन्धान तथा सबुद प्रमाण सङ्कलनको कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने व्यक्तीलाई व्यवस्थापन नकियाले एकलाख रुपैयाँसम्म पुरस्कार दनि सक्नेछ । (२) यस ऐन बमोजमि कसूर माननि कार्यको अनुसन्धान तथा सबुद प्रमाण सङ्कलनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याई सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतविा सो को नमुनाको व्यापार नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउने व्यक्ती वा कर्मचारीलाई व्यवस्थापन नकियाले एकलाख रुपैयाँसम्म रकम प्रोत्साहन पुरस्कार स्वरुप उपलब्ध गराउन सक्नेछ । ३६. प्रचलति कानून बमोजमि हुने: यस ऐनमा लेखिएका कुरामा यसै ऐन बमोजमि र अन्य कुरामा प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि हुनेछ । ३७. नियम बनाउन सक्ने: नेपाल सरकारले यो ऐन कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ३८. निदेशिका बनाउन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधिनिमा रही निदेशिका बनाउन सक्नेछ ।